

1006052-30.2021.8.26.0108

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... eventual suspensão pela perda, roubo ou furto o "chip" do celular, situações que dão ensejo ao bloqueio imediato do aparelho.

E mais, não haveria razão para o consumidor requerer o bloqueio definitivo de uma linha de celular em razão de fraude para, logo depois, vir a Juízo e pedir o restabelecimento do mesmo número por via judicial, tanto que já obteve novo "chip" com número ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006052-30.2021.8.26.0108 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006052-30.2021.8.26.0108

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Gisele Cristina Francisco Ferreira

Requerido:

Claro S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 9099/95.

Declara a requerente que é usuária dos serviços prestados pelo requerido, possuindo uma linha telefônica nº 11-97101-8448, pagando mensalmente pelo seu uso o valor de R\$ 130,00, até a data de 16/04/2021, momento em que teve sua linha clonada e assim que descobriu a fraude imediatamente contatou o requerido informando o ocorrido no mesmo dia, tendo sido atendida pela funcionária Nicole (protocolo nº 202190029608136), requerendo o bloqueio imediato do seu "chip", tendo sido orientada pelo atendente que o bloqueio ocorreria no prazo de 48 horas. Na mesma ligação, requerente solicitou o envio de novo "chip", oportunidade em que fora oferecido novo plano telefônico no valor mensal de R\$ 65,00, o que foi aceito pela demandante.

Recebeu pelos Correios no dia 19/04/2021 novo "chip" com novo número telefônico. Contudo, ao inserir o "chip" em seu telefone celular, notou que nada funcionava, não efetuava nem recebia ligações e não conseguiu utilizar a "internet" fora das áreas abrangidas pelo sinal "w-fi", causando prejuízos.

Novamente contatou o SAC do requerido no mesmo dia 19/04/2021, tendo sido atendida pelo funcionário Daniel (protocolo nº 202190030025046), comunicando o ocorrido. Foi informada pelo funcionário do requerido que o bloqueio não se restringiu somente ao seu número de celular, mas, também, ao seu aparelho telefônico.

Informa que tentou explicar ao atendente Daniel toda a situação, bem como o equívoco cometido pela empresa sobre o golpe sofrido em seu "whatsapp", que foi clonado por um estelionatário e que estava recebendo ligações de pessoas próximas questionando o pedido de dinheiro que estava sendo feito em nome do requerente por terceiro fraudador, razão pela qual havia solicitado somente o bloqueio da sua linha/chip na ligação anterior, sendo que em nenhum momento solicitou o bloqueio do aparelho.

Esclarece que o atendente Daniel registrou sua reclamação informando que encaminharia ao departamento competente para análise e que aguardasse o contato da operadora sobre o desbloqueio de seu aparelho celular, que poderia ocorrer em até cinco dias úteis.

Entretanto, desde a solicitação (19/04/2021), até o presente momento nenhum contato da operadora sobre o desbloqueio do celular ocorreu. Requerente foi até uma loja física do requerido para solucionar o problema em 11/05/2021.

Foi atendida pelo funcionário Henrique (protocolo nº 2021436599261), ocasião em que foi confirmado tanto o bloqueio do seu número de celular quanto do aparelho e, seria necessário o desbloqueio do IMEI - Identidade Internacional do Equipamento Móvel - do dispositivo móvel, para o desbloqueio, devendo apresentar RG e CPF e a nota fiscal do aparelho em nome da pessoa. Tão logo apresentasse tais documentos em qualquer loja do requerido, o pretendido desbloqueio ocorreria em até dez dias úteis.

Requerente então procurou novo estabelecimento comercial físico do requerido no dia 18/05/2021, oportunidade em que foi atendido pela funcionária Anieli (protocolo nº 2021460619519), momento em que apresentou seus documentos pessoais e solicitou o desbloqueio. A atendente lhe disse que após deixar os documentos deveria ligar na operadora requerida e informar que deixou a documentação na loja física, o que foi também providenciado no mesmo dia 18/05/2021 (protocolo nº 202190041122387), com o atendente Simon.

Mais uma vez, requerente foi orientado pelo atendente Simon a retornar na primeira loja física onde ocorreu o primeiro atendimento presencial para entregar novamente os documentos já entregues em outro estabelecimento. Mesmo assim, requerente cumpriu o determinado, retornando à primeira loja física e entregando os documentos, fazendo novo pedido de desbloqueio do IMEI.

O prazo final para desbloqueio de acordo com operadora seria em 01/06/2021, contudo neste dia tentou realizar chamadas telefônicas e acessar a "internet", mas não obteve sucesso, não tendo havido o garantido desbloqueio. A partir deste momento, alega que precisou realizar outras diversas ligações para o requerido na tentativa de desbloqueio de seu aparelho celular, com todos os protocolos listados em inicial (fls. 03).

Requerente acusa requerido de ter deixado o usuário desde 16/04/2021 até 28/06/2021 - cerca de setenta e três dias - sem poder utilizar sua nova linha contratada.

Também alega que em 10/06/2021, seu irmão, adoeceu em razão do COVID19, ficando hospitalizado em Cajamar e, como o aparelho de celular da requerente permanecia bloqueado, passou por alto estresse emocional, pois quando estava no hospital ou voltando, não tinha como passar notícias aos seus familiares, somente quando chegava em sua residência e poderia usar o telefone de sua filha ou sua vizinha. Tal situação deixou a requerente muito angustiada e, somado à falta de atenção dos atendentes do fornecedor pela má prestação de serviços, não houve apresentação de resolução do seu problema, ou seja, desbloqueio do celular, ficando a demandante totalmente desorientada e desesperada.

Ainda, no dia 02/07/2021, quando a requerente foi até o hospital para saber notícias de seu irmão, foi surpreendida com a notícia do óbito e, em razão do bloqueio de seu celular, não tinha como ligar para sua mãe e irmãos para informar acerca do ocorrido, oportunidade na qual ficou pedindo desesperadamente para alguém emprestar o celular para as funcionárias da recepção do hospital para que pudesse

ligar para os familiares e avisar do ocorrido, fato esse bastante constrangedor. Também argumenta que na empresa que trabalha, o celular é indispensável para o uso, uma vez que trabalha com o fornecimento de funcionários temporários e terceirizados para outras empresas, recebendo e realizando inúmeras ligações no dia a dia, todavia seu aparelho de celular permanecia bloqueado desde 16/04/2021 e, para que não houvesse prejuízos, além daqueles já suportados pela requerente, em 09/07/2021, diante da necessidade premente, a empresa HELPFUL RECURSOS HUMANOS LTDA em que trabalha, adquiriu aparelho de celular para a requerente - modelo descrito em inicial, no valor de R\$ 3.161,07 (três mil, cento e sessenta e um reais e sete centavos) e o valor pago seria descontado em folha de pagamento, conforme declaração fornecida e que é juntada com a presente ação.

Aduz que até a data de 09/07/2021, seu celular permaneceu bloqueado por 84 (oitenta e quatro) dias, sem qualquer providência do requerido quanto ao desbloqueio.

A despeito de ter seu aparelho de celular bloqueado, mesmo cumprindo com todas as solicitações feitas pela operadora, não houve o desbloqueio e, somado ao sentimento de dor profunda, de desânimo, de esgotamento, em 09/08/2021 foi surpreendida com a cobrança das contas dos meses de abril a agosto de 2021, no valor total de R\$ 668,22 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e, caso houvesse interesse no acordo, o valor a ser pago seria de R\$ 645,80 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), encaminhando via paga pagamento, cujo vencimento se daria em 19/08/2021, conforme se verifica no documento juntado. Em consequência disso, tem recebido, desde 19/08/2021, diariamente, ligações de cobrança da ré, seja por meio de mensagens gravadas, seja por seus funcionários, exigindo o pagamento do valor do débito, sob a ameaça de incluírem seu nome no cadastro de maus pagadores.

Assim sendo, uma vez que até a distribuição da ação, - 22/12/2021 - , 250 (duzentos e cinquenta) dias -, o celular da requerente permanece bloqueado, inutilizado, sem meios para que se faça ou receba ligações, a despeito das inúmeras foram as tentativas para a solução do problema, as quais foram infrutíferas, não havendo alternativa senão o ajuizamento da presente demanda requerendo indenização por danos materiais, morais e declaração de inexigibilidade das cobranças em razão da não prestação dos serviços.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que os arrazoados das partes e os documentos coligados nos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo que as partes não indicaram a produção de outras provas. Não opostas preliminares, reputo estarem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

Passo ao mérito.

A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).

De acordo com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz deve inverter o ônus da prova quando a alegação inicial for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. As duas hipóteses estão presentes: o requerente afirma que houve interrupção imotivada da prestação de serviço pelo fornecedor - o que, pelos argumentos e documentos constantes da inicial, soa mais do que verossímil. Por sua vez, o requerente é pessoa sem capacidade técnica de provar o contrário. Por tais razões, inverte o ônus da prova, em favor do consumidor.

O requerente afirma que o serviço foi imotivadamente interrompido em 16/04/2021 e que tentou efetuar a regularização da linha, mas o requerido não o fez, o que se demonstra pelos diversos números de protocolo de atendimento junto ao SAC do fornecedor e atendimento em suas lojas físicas (fls.14/18). Como o requerido solucionou o problema, mesmo após inúmeras provocações do consumidor, não lhe restou alternativa senão promover a presente ação requerendo o reconhecimento de relação de consumo, bem como indenização pelos prejuízos experimentados.

Outrossim, os documentos de fls. 21/22 também reforçam os argumentos do consumidor, eis que apontam a existência da clonagem de seu número, havendo a patente necessidade de comunicação do fato à operadora para bloqueio do número.

Outrossim, os documentos unilaterais de fls. 79/80 ("prints" de tela) trazidos pelo requerido não se prestam ao fim pretendido, ou seja, além de alguns estarem ilegíveis, não possuem o condão de afastar o princípio da inversão do ônus da prova, pois nada comprovam sobre o argumento da operadora de que houve comunicação do requerente no dia 19/04/2021 referente à eventual suspensão pela perda, roubo ou furto o "chip" do celular, situações que dão ensejo ao bloqueio imediato do aparelho.

E mais, não haveria razão para o consumidor requerer o bloqueio definitivo de uma linha de celular em razão de fraude para, logo depois, vir a Juízo e pedir o restabelecimento do mesmo número por via judicial, tanto que já obteve novo "chip" com número diverso (fls. 95/100). O que houve foi o pedido de bloqueio do "chip" e do número, não do aparelho (IMEI), fato que não foi impugnado pela operadora, tornando-se portanto, incontroverso. Deveria a operadora produzir prova nesse sentido, com a juntada das gravações telefônicas em que o requerente supostamente faz a solicitação de perda, furto, ou roubo, mas não o fez. Somado a isso, há várias tentativas de restabelecimento da linha, considerando os números de protocolo informados na inicial.

A insurgência do requerente pela interrupção do serviço não é imotivada, o analisar dos autos comprova que não havia inadimplência voluntária quanto ao pagamento do serviço contratado, a justificar possibilidade de bloqueio definitivo do aparelho, razão pela qual são ilegítimas as cobranças das faturas em aberto de 15/04/2021 a 15/09/2021, eis que não houve disponibilização do serviço por falha na prestação do serviço.

Porquanto, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de fornecimento do serviço ao consumidor. Não pode o fornecedor deixar de prestar um serviço posto à disposição do público sem razão plausível – e comprovada – para tanto e demorar tanto tempo para solucionar as reclamações de seus clientes, privando-os de serviço de tamanha importância, com a agravante de que o requerente necessitava da linha telefônica para uso no trabalho para atendimento de seus clientes.

No entanto, não há margem para imputar à parte ré o pagamento pela compra de novo aparelho celular, especialmente porque adquirido um modelo de geração avançada em relação à bloqueada (fls. 28/30), certo que com restabelecimento dos serviços anteriormente bloqueados poderá utilizar seu aparelho normalmente, e ficará com 2 (dois) aparelhos.

Entendimento em sentido contrário implicaria inequívoco enriquecimento sem causa à parte autora.

Por sua vez, evidenciada está a responsabilidade do requerido pelos danos morais sofridos pela requerente, em face da interrupção indevida do fornecimento do serviço de telefonia móvel, que causou os constrangimentos pelos quais passou o contratante devido ao bloqueio de seu aparelho.

Resta, pois, fixar o valor da indenização decorrente do dano moral, não estando o julgador adstrito ao valor pedido, que deve ser arbitrado com prudência.

Reconhece-se o abalo moral do requerente em razão da situação vexatória, pois teve indevidamente sua linha bloqueada, estando até os dias de hoje sem usufruir dos serviços da requerida.

No caso vertente, mostra-se plausível a aplicação da teoria do desvio produtivo, em razão do desperdício de seu tempo para resolução do problema causado exclusivamente pelo fornecedor de serviços.

Referida teoria, atualmente, tem aceitação em nossas Cortes Superiores, contanto que no caso concreto o Requerente comprove os transtornos e que a demora e desídia do fornecedor lhe causaram consumo demasiado de seu tempo útil. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento indevido de encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano ou dissabor pelo insucesso negocial. Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos sem solução da pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso Improvido (grifos nossos) (Agravio em Recurso Especial- 1.260.458/SP).

Com efeito, a narrativa dos autos veio acompanhada dos protocolos de solicitações abertas junto à empresa (fls. 14/18), sem resposta ao consumidor, cujo ônus da prova deste fato incumbiria ao fornecedor (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Não se pode classificar a situação descrita nos autos como entreveros que corriqueiramente acontecem, insuficientes para gerar o direito à indenização por danos morais, posto que são comumente usados pelos fornecedores como escusa para se exigir a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Afora todo o transtorno sofrido na busca incessante pelo desbloqueio de seu aparelho celular, mister considerar o abalo emocional sofrido pela requerente em razão da situação narrada envolvendo o adoecimento e morte de seu irmão, cuja época dos eventos coincide com o período narrado em que não pôde se utilizar de seu aparelho para realizar chamadas emergenciais em razão da internação de seu parente. Consigne-se que a aquisição e disponibilização do novo aparelho pela empresa em que trabalha só ocorreu posteriormente ao óbito (fls. 28/30).

Assim, considerando os parâmetros comumente adotados pela jurisprudência, que envolvem as circunstâncias do fato, as condições pessoais da vítima e do ofensor e a repercussão social do dano, entendo que a indenização deve ser fixada em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que compensará a dor moral sofrida pelo autor e desestimulará a ré de nova violação.

Referido valor mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim específico de:

01) DECLARAR a inexigibilidade da dívida nas importâncias informadas nas faturas

destes autos (fls. 31/32), DETERMINANDO que o requerido não providencie novas cobranças sejam por quaisquer meios disponíveis, ou mesmo negative o nome da requerente, a partir desta decisão, em razão da dívida questionada nestes autos, sob pena de multa de R\$ 4.000,00, majorável em caso de reiteração;

02) CONDENAR o requerido em obrigação de fazer, para o fim de providenciar o desbloqueio do aparelho celular anterior da requerente (fls. 19/20) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, demonstrando nos autos no prazo posterior de 05 (cinco) dias úteis. Em caso de desrespeito ao prazo fixado ou impossibilidade de cumprimento, fica convertida a obrigação de fazer em perdas e danos no valor do aparelho (fls. 19/20), devendo a operadora depositar o valor acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde o bloqueio (19/04/2021) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do descumprimento desta determinação;

03) CONDENAR o requerido ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde o arbitramento (sentença), utilizando-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sem condenação em custas, despesas e honorários de advogado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9099/95.

P.I.C.

Cajamar, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA